

600万港元订单已真实成交并完整交割结算——事实、数据与法律综合论证书

(多程序适用文本：民事二审 / 刑事控告与立案审查 / 检察立案监督与诉讼监督 / 证券监管调查)

一审案号：(2025)粤0105民初3632号 二审案号：(2026)粤01民终16331号

陈善(依程序分别为上诉人、控告人、申请人、投诉人，下称客户)

国泰海通证券股份有限公司及其广州东风中路证券营业部(依程序分别为被上诉人、被控告人、被投诉人，下称券商)

文书定位：本论证书系独立、自足的"事实—数据—法律"综述，可整体或分章用于民事二审审理、公安机关立案审查、检察机关立案监督与诉讼监督、证券监管机构调查各程序；各程序的具体请求事项由相应专用文书(上诉状、控告书、监督申请书、投诉书)载明，本论证书为其共用之论证内核。文中关键数据**主要出自券商书面司法自认与其自有书证**；全部金额与等式经Python Decimal (ROUND_HALF_UP) 逐项核验，"0.00"为精确值；证据按【自认】【对方书证】【第三方书证】【录音】【截图】【推算】标注，推算参数与已证事实严格分轨。

第一部分 核心结论

一、2024年10月10日600万港元卖出订单(订单号260018618, 20,000股×HK\$300)已**真实成交**，并经**T+2完整交割结算终局**。该结论由两条相互独立的路径同时得出：其一，**真伪判别路径**——五项判别检验逐项排除"系统故障产生虚假回报"假说(第四部分)；其二，**形态分类路径**——全案数据带有《证券登记结算管理办法》第50-54条正常交收轨道的完整签名，而无第78-79条客户违约处理轨道的任何足迹(第三部分)。

二、券商"垫付5,133,345.56元"主张的**事实前提不成立**：卖出回款已进入当日净额轧差，客户资金不曾不足，办法第52条第三款的自营资金动用机制不曾触发，第79条追偿权的基础不存在。十九个月来，券商未出示付款凭证、审批记录、第50条清算结果通知或第52条第三款动用记录中的**任何一份**。

三、客户账户存在**316,210.06元资金缺口**，全部以券商自认数据经资金守恒等式反推得出；券商对其去向至今回避，其代理意见称该缺口"与本案诉讼请求并无直接关联"。

四、券商以"未成交+垫付"为由提起民事诉讼并获一审支持，其诉讼主张与其自有证据(对该订单征收印花税、按结算汇率入账、收取双向费用、"系统更正"持仓、交割后账户复正)全面冲突，涉嫌《刑法》第307条之一**虚假诉讼罪**等刑事犯罪(第七部分(二))。

五、决定性底层证据(服务器日志、完整FIX报文序列、中国结算划转明细、清算结果通知、自营账户流水)均由券商独家控制并持续拒不出示；依《证券法》第89条第二款、《民诉法解释》第112、113条、《证据规定》第95条，应承担举证不能与不利推定的后果。

第二部分 事实与时间线

- 2024-10-10 09:06:52** 客户经沪港通平台委托卖出20,000股、限价HK\$300(订单号260018618)。当日为券商H股复牌上市首日，停牌前收市价8.07港元，集合竞价时段市场报价一度高达4,000港元；开盘价16.30港元，最高价18港元。

- **09:20:39** FIX回报载成交价31=300.000、数量32=20000、时间60=20241010-09:20:39【对方书证·第7号证据】；**09:24**持仓归零【截图】。
- **09:35-09:38** 客户以回款买入七笔新股合计5,133,444.11元；券商质证意见第7条自认"均成交"并经中国结算T+2交收【自认】。购股后账户现金415.05元。
- **12:17** 券商按港币面值扣款5,999,900.87元（=300×20,000-99.13，未折汇率；质证意见第10条自认"采用了冻结可用资金的应急措施.....未进行港币汇率换算"）【自认+截图】；当日下午多人上门围堵客户住所。
- **10-11 02:28** 改扣5,133,345.06元；**02:34**删除当月成交记录【截图】。
- **10-15** 营业部总经理孙嵘提出承担浮亏60余万元、以18港元回购20,000股、签署保密协议，合计约80万元求和解【录音】；当日券商弃用全部交收前救济，**主动完成全部交收**。
- **10-16 06:57** 交割资金隔夜入账，账户复正4,780,986.80元【截图】。客户自始至终未存入一分钱。
- **2024-11** 广东证监局调解，因券商未提供第三方权威证据而无果。
- **2024-11-27** 联交所复函：当日9:00-9:30开市前时段，无任何国泰君安股份以16.30港元以外价格成交；无效买卖盘会发出拒绝讯息【第三方书证】。客户从未收到拒绝讯息。
- **2025-02-14** 券商以不当得利起诉，追讨5,133,345.56元，并司法冻结客户交易账户、银行账户及股票登记（至今逾19个月）；一审判令返还。

第三部分 制度坐标：《证券登记结算管理办法》的两条轨道

办法自身即区分两条法定轨道，"结算模式 / 垫付模式"之辨并非修辞，而是办法制度架构的直接复述：

（一）正常交收轨道（第50-54条）的签名：净额轧差（第83条定义、第48条中央对手方机制）——交收金额必然混入账户余额、组合费、参考汇率与结算汇率，呈现现金对账流水形态；清算结果通知结算参与人（第50条）；交收完成后不可撤销（第52条第二款）；交收后结算参与人应当向客户交付其应收的证券和资金（第54条）。

（二）客户违约处理轨道（第78-79条、第52条第三款）的足迹：客户交收违约时，结算参与人可暂不划付相应资金（第78条）；可根据其与客户的协议向违约客户追偿，并以处置证券或补购方式处理（第79条）——故真实的"垫付"必然留下：协议依据、暂不划付或处置的程序记录、付款凭证、审批记录；客户资金交收账户不足时，由中国结算动用该结算参与人自营资金交收账户完成交收（第52条第三款）——故必有动用记录与对应的第50条清算结果通知。

（三）本案映射——签名全有，足迹全无：本案数据带齐正常轨道全部签名：金额围绕账户余额轧差摆动（三个"513万"：02:28扣款 $5,133,345.06 = 5,133,444.11 - 99.05$ ；交割单末笔 $-5,133,345.47 = 98.64 - 5,133,444.11$ ；诉请 $5,133,345.56 = 5,133,444.11 + 0.09 - 98.64$ ）、双汇率双口径、T+2自动入账、客户零存入、10月16日复正4,780,986.80元（第54条履行之外观）。违约轨道足迹为零：无协议援引、无暂不划付通知、无处置或补购、无付款凭证、无审批记录、无动用记录、无清算结果通知——仅交割单上一个"红字券商垫付"标签。券商主张违约轨道之法律后果（追偿），却拿不出违约轨道之任何程序足迹。

（四）净额结算的深层设问：在多边净额结算下，"为单一客户支付513万"并不作为独立现金流存在，存在的只是轧差后的净头寸。这或可解释十九个月拿不出付款凭证——并非不愿，而是该形态的凭证在制度上不产生；真正存在的文件是第50条清算结果通知。请券商出示当日清算结果通知——该通知将直接显示卖出回款是否在轧差之中。

（五）行为印证：订单回滚、暂缓交收、强制平仓三道交收前救济（对应第58条暂缓交收安排及第78、79条工具）全部弃用；双向费用19,894.30元（卖出侧10,084.47 + 买入侧9,809.83）收取至今未退；只诉513万、不诉546万——主张返还入账价款即自认价款真实入账，而真实入账只能来自真实交收。

第四部分 五项判别检验（成交与交收的真伪）

设 H_1 = 订单真实成交并完整交收； H_0 = 系统故障产生虚假回报、未成交、券商垫付（券商主张、一审采纳）。每项检验给出两假说各自的预期观测，仅采用具判别力的观测。

检验一·法定税费：印花税5,459.64元 = HK\$6,000,000×0.1%×卖出结算汇率0.90994，分毫不差；连同其余五项费用共10,084.47元，四个月后写入起诉状继续主张、从未冲退【自认+推算】。 H_1 ：已成交交易必生法定税费并按结算汇率落地——吻合。 H_0 ：撤单或未成交订单不产生印花税；纵错误扣收亦应冲退——相反。**判别力：强；两难结构——税费已缴则交易为真，未缴而扣则系虚收法定税费。**

检验二·双汇率口径：参考汇率0.8828口径净回款5,286,715.53元（盘中显示）与结算汇率0.90994口径5,449,555.53元（T+2入账）之差精确等于HK\$6,000,000×(0.90994-0.8828)=162,840.00元【截图+对方代理意见+推算】。 H_1 ：同一真实资金在两个时点的两种法定计价——吻合。 H_0 ：结算汇兑比率由中国结算于交收环节确定，9:20生成的错误条目无从预知、无资格进入清算管道——相反。**判别力：强。**

检验三·物理终态：购股后现金415.05元 = 真实人民币99.13元 + 真实港币残值HK\$357.86（折315.92元）；10月16日复正4,780,986.80元，客户零存入【截图+推算】。 H_1 吻合； H_0 ——虚增数字不留真实外币残值、不会隔夜变成真钱——相反。**判别力：中强（截图与对方自认数勾稽锁死）。**

检验四·账实勾稽（核心）：按 H_0 口径，券商收回"虚增"5,286,715.53元、垫付5,133,345.56元，自身算术净结余**153,369.97元**——"受害方"反获利且差额无闭合路径；按 H_1 口径，可用资金5,449,654.17元（净回款5,449,555.53 + 交割前余额98.64）减七笔买入5,133,444.11元应余**316,210.06元**，实际仅余415.05元，差额存在**唯一可闭合路径**：股票成本315,600.44 + 佣金252.48 + 其他357.14 = 316,210.06；股票成本÷20,000股÷买入结算汇率0.91026 = **17.336港元/股**【推算】，落于当日16.30-18.00行情区间。股数侧同步勾稽：9:24归零【截图】→终态112,800股 = 回填20,000 + 买入92,800；买入交割单买92,800股而"股份余额"记112,800股【对方书证】；"系统更正后持有112,800股"【自认·第8条】——"更正"以"曾经变动"为前提，自始无效之订单无须更正。 H_1 ：资金恒等式与股数链双双闭合、差额0.00——吻合； H_0 ：资金应守恒、股数无须更正、诉请应等于凭证数——相反，且自身口径算不平。**判别力：强。**

检验五·行为模式：弃用三道救济、面值扣款、凌晨改数删录、80万补偿附保密、"港交所没有这笔交易，我们可以在中登上找到""我们扣出来是为了防止您进一步的动作"、对"账户原来就有32万、现在已变成-40万"答"对对对"、对"等于是亏70万"答"对对"、"像您这样还没有解决的只有一两单"【录音，真实性经质证意见第22条认可】、只诉513万不诉546万。 H_1 ：受损对手方截资、灭迹、和解、避账的完整行为束——逐项吻合； H_0 ：无辜中介应立即冲正、出具凭证、欢迎对账、金额唯一稳定——全面相反。**判别力：中强（行为束整体方向单一）。**

第五部分 H_0 假说的累积解释负担

H_0 欲成立，须同时解释七项相互独立的观测（来源横跨税务、汇率、币种、会计、登记、口供、行为）：①对"未成交"订单按法定税率与结算汇率精确征税并入诉状；②错误条目"预知"事后确定的结算汇兑比率、双口径分毫自洽穿越T+2；③虚增数字留下真实外币残值并隔夜变现；④自身口径净结余153,369.97元与真实口径缺口316,210.06元均无去向；⑤自始无效的订单需要"系统更正"股份余额；⑥"受害方"主动提出约80万元补偿附保密协议、自述中登可查、自认批量"解决"同类订单；⑦弃用全部交收前救济、夜间两次改扣并删除记录。其中①②④与 H_0 在逻辑上接近不相容，其余各项独立概率均低，合取概率极低； H_1 仅以"一笔真实交易完成了真实交收"一个前提同时解释全部七项。依排除法与最小解释负担原则， H_1 成立。

第六部分 记录垄断与举证沉默：索证清单

若卖出端确无交收，一纸中国结算对账单即可终结全部争议。券商独家控制全部底层记录，历经19个月、一审全程及监管调解（广东证监局留有“未提供第三方权威证据”之记录），始终不予出示，反而提交自相矛盾的内部材料（第5号证据载成交20,000股 / 600万港元，第9号证据载成交0股 / 0元；第7号FIX报文成交字段31=300.000、32=20000与撤单状态39=4并存）。应予出示 / 调取的文件：

1. 当日清算结果通知（办法第50条）；
2. 第52条第三款自营资金动用记录（“垫付”若真则必然存在）；
3. 第79条所称与客户之协议依据；
4. “垫付”付款凭证与审批记录；
5. 交易系统服务器操作日志与完整FIX报文序列；
6. 中国结算资金划转明细与卖出端交收记录；
7. “系统故障”的完整技术证据（故障时间、原因、影响范围、修复记录）及向证监局的报告记录；
8. 02:28调整扣款、02:34删除成交记录的依据与审批记录。

法律后果：依《证券法》第89条第二款，券商负有证明其经营行为合规之本证义务；依《民事诉讼法》第67条第三款，法院应全面、客观审查核实；依《民诉法解释》第112、113条与《证据规定》第95条，无正当理由拒不提交的，可认定客户主张的书证内容或待证事实成立。经验法则评价：记录垄断方对决定性证据的持续沉默，本身即高权重证据，其指向只有一个方向——该等记录的内容于其不利。

第七部分 分程序法律适用

（一）民事二审（广州市中级人民法院）

1. **举证责任**：一审机械适用《民事诉讼法》第67条第一款“谁主张谁举证”，将《证券法》第89条第二款课予券商的本证义务转换为客户不可能完成的“证明伪造”义务——此为一审根本症结。
2. **请求权基础三重矛盾**：一审改用《民法典》第157条，而该条以“存在民事法律行为”为前提，与其“未实际成交、系统错误识别转账”（即“什么行为都没发生”）的事实认定自相矛盾；即便适用亦仅用半条，弃用过错赔偿段落，而判决已认定过错全在券商；绕开原告自选的第985、987条，回避第987条“知道或应当知道”要件已被其“初始并非恶意”认定排除——违反不告不理。
3. **改判路径**：法院无须触及刑事定性，仅依第三、六部分认定“垫付无凭证、事实前提不成立”，即可改判驳回券商全部诉请；交收终局（办法第52条第二款）与禁止反言为第二道闸，时效框架（详见补充上诉状）为第三道闸。

（二）公安机关（刑事控告 / 立案审查）

1. **立案条件**：《刑事诉讼法》第112条——“认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案”。立案审查的对象是线索而非定罪证据；本论证书第三至六部分即犯罪事实线索之系统呈现。
2. **涉嫌罪名线索**（以控告书所列为准）：虚假诉讼罪（《刑法》第307条之一）居首——以与自有证据全面冲突的“未成交+垫付”捏造事实提起民事诉讼并获利；挪用资金（第185条）——316,210.06元客户资金缺口去向不明；隐匿、故意销毁会计凭证（第162条之一）——02:34删除当月成交记录；操纵证券市场（第182条）、编造并传播证券交易虚假信息（第181条）、职务侵占（第271条）、背信运用受托财产（第185条之一）及伪造证据等线索（凭空0.09元组合费等数据造假指纹）。
3. **侦查取证一步到位**：第六部分索证清单所列文件，侦查权可直接调取；民事程序中的技术壁垒与证据垄断，在侦查程序中不复存在。

(三) 检察机关（立案监督 / 诉讼监督）

- 1. 立案监督：客户已向公安机关控告，公安机关仅以穗公海信回复字〔2026〕198号信访形式答复，未依法出具不予立案通知书；依《刑事诉讼法》第113条，申请检察机关要求公安机关说明不立案理由并监督立案。
- 2. 民事诉讼监督：依《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第11条，人民法院经审理认为不属经济纠纷而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉、移送公安机关或检察机关——该机制系法院移送在先、公安审查在后，不以公安已立案为前提；如二审仍未纠正，将依《民事诉讼法》检察监督规定申请检察建议或抗诉。

(四) 证券监管机构

- 1. 涉嫌违反：《证券法》第55条（禁止操纵证券市场）、第39条（场内交易义务）、第136条（诚实信用义务，从业人员行为后果由所属证券公司承担）、第89条（投资者保护与举证义务）；经纪自营隔离原则；办法第78-80条客户资金与应收资金保护。
- 2. 监管可核事项：同第六部分索证清单；另及复牌首日同类异常订单的批量处理（录音自认"像您这样还没有解决的只有一两单"）、对客户账户19个月冻结的合规性（办法第80条结算参与人未及时支付客户应收资金之违约责任）。

第八部分 证明标准映射

程序与命题	适用标准	本案证据对照	结论
民事·抗辩（击破"未成交+垫付"）	真伪不明即认定不存在（《民诉法解释》第108条第二款）	券商证据自相矛盾（第5号vs第9号；FIX成交字段vs撤单状态）即足	已逾越
民事·积极事实（成交并交收为真）	高度可能性（第108条第一款）	五项判别检验+两轨道映射+自认链	已逾越
民事·涉欺诈事实	排除合理怀疑（第109条）	闭环主体已成；未环（底层单据）属券商举证义务，经第112、113条与《证据规定》第95条可终局补足	闭环可达
刑事·立案	有犯罪事实需要追究（《刑事诉讼法》第112条）	线索系统完整（立案门槛≠定罪标准）	远逾门槛
监管·启动调查	涉嫌违法违规线索	同上	已逾越

另：经假说竞争与判别检验方法评估，"成交并完整交割结算"之真实性约95%（区间93-97%），方法与推导详见《600万港元订单成交并交割结算真实性分析》。

第九部分 表述纪律与核验声明

- 推算与已证分轨：**回购单价17.336港元（ $= 315,600.44 \div 20,000 \div 0.91026$ ）与回填时间窗（9:30开盘后至9:35客户首笔买入前）系由缺口反推的【推算】参数；其判别力在于"缺口真实存在、且仅有一条可完整闭合的解释路径"这一事实本身。若券商出示真实回填记录显示不同参数，仅参数修正，"缺口"与"归零回填"两项核心观测不受影响。
- 动机叙事的定位：**"高价抬拉自家股价"系移送侦查之嫌疑线索，非民事已证事实；民事胜诉不依赖动机认定。
- 核验声明：**全部金额与等式经Python Decimal（ROUND_HALF_UP）逐项核验；参考汇率0.8828仅用于盘中展示口径之复现，一切交收金额验证均以结算汇率（卖出0.90994、买入0.91026）为准。

附表一 经核验的关键数据

序	项目	等式	结果
1	卖出毛款	$\text{HK\$}6,000,000 \times 0.90994$	¥5,459,640.00
2	净回款	$5,459,640.00 - 10,084.47$	¥5,449,555.53
3	可用资金	$5,449,555.53 + 98.64$	¥5,449,654.17
4	资金缺口	$5,449,654.17 - 5,133,444.11$	¥316,210.06
5	缺口拆分	$315,600.44 + 252.48 + 357.14$	¥316,210.06
6	回购单价（推算）	$315,600.44 \div 20,000 \div 0.91026$	17.336港元
7	两口径汇差	$6,000,000 \times (0.90994 - 0.8828)$	¥162,840.00
8	印花税	$6,000,000 \times 0.1\% \times 0.90994$	¥5,459.64
9	六项费用合计	$5,459.64 + 4,069.77 + 308.47 + 147.41 + 90.99 + 8.19$	¥10,084.47
10	诉请构成	$5,133,444.11 + 0.09 - 98.64$	¥5,133,345.56
11	盈余悖论	$5,286,715.53 - 5,133,345.56$	¥153,369.97
12	9:30资金资产	$99.13 + 5,296,800.00 - 10,084.47$	¥5,286,814.66
13	参考口径净回款	$5,286,814.66 - 99.13$	¥5,286,715.53
14	终态现金拆分	$99.13 + \text{HK\$}357.86 \times 0.8828$	¥415.05
15	交割单末笔	$98.64 - 5,133,444.11$	-¥5,133,345.47
16	02:28扣款	$5,133,444.11 - 99.05$	¥5,133,345.06
17	12:17面值扣款	$300 \times 20,000 - 99.13$	¥5,999,900.87
18	双向费用	$10,084.47 + 9,809.83$	¥19,894.30
19	资金恒等式	$5,449,654.17 - 5,133,444.11 - 316,210.06$	¥0.00
20	股数链	$0 + 20,000 + 92,800$	112,800股

附表二 证据索引

1. 联交所2024年11月27日复函【第三方书证】；
2. 五件录音（孙嵘商谈三次、蓝公懋一次、案件移转一次），真实性经券商质证意见第22条认可【录音】；
3. 券商起诉状、代理意见及质证意见第7、8、10、14、22、25条之书面自认【自认】；
4. 七笔买入交割单（末笔剩余-5,133,345.47元）、国泰君安买入交割单（买入92,800股、股份余额112,800股）【对方书证】；
5. 券商第5号证据（成交20,000股 / 600万港元）与第9号证据（成交0股 / 0元）；第7号FIX报文（31=300.000、32=20000、60=20241010-09:20:39与39=4并存）【对方书证】；
6. 图6、图11、图17、图24、图25及交割资金流水图【截图·一审在卷《被告陈善提交证据及解释》】。

陈善

2026年6月